Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55)3029-9999 - Balcão Virtual: (55)99735-7945 - Email: fruruguaia1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006855-31.2023.8.21.0037/RS

AUTOR: ALEXANDRE DALZONIR ANCINELLO DE OLIVEIRA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ALEXANDRE DALZONIR ANCINELLO DE OLIVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória em face do **Estado do Rio Grande do Sul**, objetivando o fornecimento do medicamento **Esbriet 267 mg (Pirfenidona)**, indicado para o tratamento de **fibrose pulmonar idiopática (CID J84)**. Alegou que necessita do referido medicamento em caráter contínuo e que, por seu alto custo, não possui condições financeiras de adquiri-lo. Sustentou a omissão do ente estatal quanto ao fornecimento e requereu a concessão de tutela de urgência, com base no direito fundamental à saúde, para o imediato fornecimento do fármaco pelo período de três meses, renovável por igual período. Juntou documentos médicos, orçamentos e comprovante de hipossuficiência econômica, além de atribuir à causa inicialmente o valor de e R$ 167.988,00 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais). (1.1)

Posteriormente, o autor apresentou emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, retificando a posologia do medicamento após esclarecimento médico, passando de 6 para 9 cápsulas diárias, o que implica necessidade de três caixas do fármaco a cada três meses, com custo total de R$ 41.997,00 por ciclo. Na mesma oportunidade, o autor atualizou o valor da causa para R$ 167.988,00, considerando o tratamento de 12 meses, e reiterou o pedido de gratuidade da justiça, anexando comprovante de rendimentos e declaração de isenção de IR. (3.1)

A inicial foi recebida, com o deferimento da assistência judiciária gratuita e deferida a tutela de urgência. (4.1)

Concedida a tutela provisória requerida, foi determinada a intimação da Secretaria Estadual da Saúde, por e-mail institucional, para ciência e cumprimento da decisão. (12.1)

O réu peticionou informando a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, requerendo sua reconsideração, com fundamento no art. 1.018 do CPC. (18.1)

O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação nos autos do processo em epígrafe. Argumentou que a descrição do medicamento deve seguir a Denominação Comum Brasileira (PIRFENIDONA), conforme Lei nº 9.787/1999. Alegou o não preenchimento dos requisitos do Tema Repetitivo nº 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sustentando a ausência de comprovação da imprescindibilidade e ineficácia das alternativas existentes. Citou notas técnicas do NatJus e pareceres da SES que indicam a falta de benefícios consistentes da Pirfenidona para o controle da doença e a não recomendação de incorporação pela CONITEC. Abordou o alto custo do medicamento, argumentando que o fornecimento de fármacos de alto custo fora das listas do SUS inviabiliza o sistema de saúde, desviando recursos e comprometendo o atendimento à população. Mencionou o Tema 06 do STF, que trata da repercussão geral sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos de alto custo. Subsidiariamente, em caso de condenação, o Estado requer a utilização da Denominação Comum Brasileira do fármaco (PIRFENIDONA), a apresentação periódica de prescrição médica pelo autor, e a autorização de bloqueio no Sistema AME e suspensão do fornecimento em caso de falta de receituário atualizado. (22.1)

Em réplica à contestação, o autor impugnou integralmente os argumentos do réu. Reafirmou que está em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. Alegou que o laudo médico anexado à inicial (evento 1, LAUDO9) comprova a imprescindibilidade do medicamento, indicando que a não utilização da terapia adequada para fibrose pulmonar idiopática evolui para insuficiência respiratória (evento 1, ATESTMED8). Ressaltou que a incapacidade financeira do autor está plenamente comprovada, considerando que seus rendimentos líquidos são de R$ 3.752,59, enquanto o custo do tratamento para 3 meses é de aproximadamente R$ 42.000,00. Informou que o medicamento Esbriet (Pirfenidona) possui registro na ANVISA sob o n.° 101000663. Por fim, rechaçou o argumento de alto custo, afirmando que no confronto entre o interesse patrimonial do Poder Público e o direito fundamental à saúde, a vida deve prevalecer. Reiterou as teses da petição inicial, buscando a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento do medicamento Esbriet (Pirfenidona).

As partes foram intimadas para, no prazo de 15 dias, relacionar e justificar as provas que pretendem produzir, incluindo o rol de testemunhas em caso de prova oral. O silêncio será considerado desinteresse na produção de provas. (29.1)

O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, peticionou reiterando o pedido de provas formulado no item "C" da contestação, que consiste na intimação do autor para que junte comprovante atualizado de renda de todos os residentes, informe sobre rendimentos de atividade rural e apresente cópia da última declaração de imposto de renda ou comprovante de isenção. (35.1)

O juízo indeferiu o pedido do Estado do Rio Grande do Sul na forma postulada no item "C" da contestação. Contudo, intimou o autor para que, no prazo de 15 dias, apresente demonstrativos de seus rendimentos atualizados, bem como cópia de sua última declaração de imposto de renda ou declaração de isenção, a fim de verificar a situação financeira atual. (38.1)

O Estado do Rio Grande do Sul manifestou ciência da decisão retro, informando que apresentará sua insurgência em eventual recurso a ser manejado contra a sentença. (42.1)

O autor anexou demonstrativo de seu benefício de aposentadoria e declaração de isenção do IRPF, buscando comprovar sua situação financeira atual. Reiterou o pedido de procedência dos pedidos iniciais para condenar o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer o medicamento Esbriet (Pirfenidona). (44.1)

Foi dado vista ao Ministério Público. (48.1)

Por fim, o Ministério Público manifestou sua declinação de intervir no presente feito, com base no art. 178, §1º, do Código de Processo Civil e na Recomendação n.º 01/2021 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (51.1)

A seguir, vieram os autos conclusos para julgamento.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

O art. 6º da Constituição Federal assegura que a saúde é um direito social. Sendo assim, a saúde faz parte do rol dos direitos fundamentais, aqueles inerentes ao chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se de princípio que tem como objetivo garantir uma gama mínima de direitos sem os quais o indivíduo não consegue ter uma vida digna.

Ademais, a Constituição da República, no artigo 196, explicita que:

"*A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*"

Em relação ao **idoso,** como no caso, há previsão legal específica que também garante o direito o direito em voga, conforme preconiza o artigo 15 da Lei Federal n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso):

"É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos ".

Dessa forma, a negativa de fornecimento de medicamentos necessários à saúde e, por consequência, à vida do paciente, mormente para aqueles sem condições econômicas de adquiri-los, configura inequívoca violação ao direito fundamental à saúde, razão pela qual se justifica a intervenção do Poder Judiciário a fim de examinar a alegação de violação a direito subjetivo pelo Executivo.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça promoveu o julgamento da matéria no **Tema 106**, sob o rito dos recursos repetitivos, - referido na contestação - fixando os seguintes requisitos cumulativos que devem balizar a análise dos pedidos de medicamentos não incorporados pelos atos normativos do SUS:

*i) Comprovação, por meio de laudo **médico** fundamentado e circunstanciado expedido por **médico** que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do **medicamento**, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*

*ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do **medicamento** prescrito;*

*iii) existência de registro do **medicamento** na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência"*

Dessa forma, observo que restou demonstrada nos autos a necessidade de uso dos medicamentos, nos termos da prescrição do **médico** que assiste o autor, bem como a impossibilidade de substituição do tratamento, conforme consignado em laudo médico colacionado (Ev.1LAUDO9):

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O (A) PACIENTE:

Portador da(s) enfermidade(s) – informar **CID(s):**
Fibrose Pulmonar Idiopática - J84

Necessita do(s) medicamento(s)/ exame(s)/ cirurgia(s) ou outro tratamento – especificar o nome do procedimento por extenso. Em caso de **medicamento**, deve constar o nome na Denominação Comum Brasileira e mencionar se o fármaco em questão é registrado na **ANVISA** ou se está em fase experimental.

- Pirfenidona (EGURINEL / ESBRIET) 267 mg

Pelo Período:
Contínuo

Posologia, dosagem diária e mensal, em caso de medicamento:
3 cápsulas de 8/8h

Caso não seja administrado o tratamento ou o medicamento prescrito, poderão ocorrer as seguintes consequências/riscos para a saúde do paciente. Constar o risco de morte **(somente se for o caso)**: Risco de evolução para fibrose em estágio final, com hipoxemia e morte.

Em caso de **urgência** na ingestão do medicamento ou obtenção do tratamento prescrito, constar **expressa e justificadamente.**
Urgente, devido risco de progressão fatal da doença

Informar se o (a) paciente fez ou faz parte de programas de pesquisa experimental dos laboratórios ou de hospitais e, em caso positivo, se anteriormente foi fornecido o medicamento/tratamento pleiteado e por quem. Não

Além disso, trata-se de fármaco registrado na ANVISA (pirfenidona nº1010006630017) e a parte se mostra economicamente incapaz.

Assim, consoante documentação coligida nos autos, restou comprovada a existência da doença noticiada, a necessidade de tratamento com o medicamento PIRFENIDONA, bem como a urgência do uso em razão da progressão da doença.

Outrossim, a existência de parecer desfavorável elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus), como no presente caso, não é óbice ao deferimento do pedido. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do RS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ECA E IDOSO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DE STENTS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA CONFIGURADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico para colocação de 4 (quatro) stents em artérias coronárias da autora, em razão de seu grave estado clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e imposto aos entes públicos, sendo dever do Estado — em sentido amplo — promover políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da CRFB/1988. 2. Os laudos médicos acostados aos autos comprovam o grave estado clínico da parte autora, que apresenta angina instável e insuficiência cardíaca, com risco de morte súbita e infarto agudo do miocárdio, evidenciando o perigo de dano e a urgência no provimento judicial. 3. O procedimento de cateterismo anteriormente realizado evidenciou a necessidade da colocação de stents, afastando a tese de satisfação da obrigação. **4. A emissão de *parecer contrário* pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (*NATJus*) não pode servir de óbice à tutela de direito constitucionalmente garantido, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente, que possui melhores condições para indicar o tratamento mais adequado.** 5. Para fins de prequestionamento, desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja bem fundamentada, sendo suficiente ao julgador expor os motivos do seu convencimento. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido, mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico para colocação de 4 (quatro) stents em artérias coronárias da autora. Matéria prequestionada. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 6º, caput, e 196; CPC/2015, art. 300; Resolução nº 2.217/2018-CFM, I, XVI. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 50001378120188210105, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 29-03-2023; TJRS, AI nº 52736466120238217000, Rel. João Barcelos de Souza Junior, j. 29-11-2023. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento, Nº 50452846220258217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-04-2025)

Nessas circunstâncias, cabível a confirmação da liminar, com a condenação do Estado ao fornecimento do medicamento postulado, mediante apresentação de prescrição médica semestral atualizada, sob pena de suspensão do fornecimento até que ocorra a sua regularização.

Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por ALEXANDRE DALZONIR ANCINELLO DE OLIVEIRA em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para confirmar a liminar, determinando que o requerido forneça à parte autora o medicamento **Esbriet 267 mg (Pirfenidona),** sob pena de bloqueio de valores. Fica a parte autora intimada para a apresentação de prescrição médica atualizada a cada 6 meses.

Isento o Estado do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais, conforme arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014.

Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os parâmetros elencados no art. 85, § 3º, do CPC, considerando, para tanto, o trabalho realizado, o tempo de tramitação do feito e a natureza da demanda. Sobre os honorários incidirão correção monetária pelo IPCA e juros de mora a partir do ajuizamento da ação, na forma do Enunciado de n.º 14 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Publicação, registro e intimações agendados eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BALICKI, Juiz de Direito**, em 02/06/2025, às 17:16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10083567842v9** e o código CRC **6af0a7e2**.